



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

6241/2025

***GALARRAGA ZERPA, MIGJOAM ADANAIS c/ FCA S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS s/ ORDINARIO***

Buenos Aires, 19 de mayo de 2025

Y VISTOS:

1.) Apeló el actor el punto II del decreto de [fd. 39](#), mantenido en [fd. 44](#), en cuanto el Sr. Juez de Grado dispuso imprimir a estas actuaciones el trámite de juicio "ordinario".

Los fundamentos del recurso fueron expuestos a [fd. 40/43](#).

La Sra. Fiscal General, actuante ante esta Cámara, se expidió en el dictamen que antecede en sentido de revocar el fallo impugnado.

2.) Sostuvo el recurrente que, tratándose la presente de una acción iniciada por un consumidor, conforme el artículo 53 LDC, correspondería que su tramitación sea llevada a cabo bajo las normas del proceso de conocimiento más abreviado, es decir, el "sumarísimo", no pudiendo, ni debiendo, modificarse el proceso en perjuicio del consumidor.

3.) En lo que hace al trámite asignado a este proceso, cabe recordar que el art. 53 LDC disponía, sin más precisiones, que a los juicios promovidos con fundamento en dicha ley se le aplicarían las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rigiera en la jurisdicción del tribunal ordinario competente.

No se discute en autos que en nuestra norma ritual el trámite más abreviado resulta ser el del juicio "sumarísimo" (art. 321 CPCCN).

Ahora bien, la Ley 26.361, sancionada el 12.3.08 y promulgada parcialmente el 03.04.08, que resulta modificatoria de la LDC, en su artículo 26, sustituyó al art. 53 antes referido, disponiendo que se aplicará el proceso de conocimiento más abreviado, a menos que, a pedido de parte, el juez, por resolución



fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Tal norma resulta de orden público (art. 65 LDC).

Esta modificación importa la facultad del juez para otorgarle a procesos en los que se reclama con base en la ley de defensa al consumidor, y a pedido de la parte, un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en nuestro código ritual.

Ello se debe a que, en algunos supuestos, el proceso sumarísimo no resulta el trámite que mejor garantiza los derechos de las partes, requiriéndose un proceso más amplio que permita ejercer plenamente el derecho de defensa en juicio.

Es de señalar que si bien hay pronunciamientos en los que esta Sala entendió que, de conformidad con lo establecido por la ley citada, correspondía imponer a actuaciones en las que también se encontraban controvertidos derechos de los consumidores el trámite dispuesto por el art. 321 CPCC, cabe siempre considerar, cada caso, en particular (cfr. esta CNCom, esta Sala A, 26.04.07, "*Proconsumer c/ Adval S.A. s/ Ordinario*"; íd. íd. 17.5.07, "*Damnificados Financieros Asociación Civil p/ su Defensa c/ BBVA Banco Francés SA s/ Sumarísimo s/ queja*"; íd. íd. 17.7.07, "*Monti Eduardo Jorge y otra c/ Maynar AG SA s/ sumarísimo s/ queja*").

4.) En el *sub lite*, se observa que la Sra. Migjoam Adanais Galarraga Zerpa, promovió demanda contra *FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados* por cobro de la suma de *pesos cuatro millones seiscientos siete mil ciento noventa y cinco* (\$ 4.607.195), o "*lo que en más o en menos resulte de las probanzas en juicio*" (sic), con más intereses y costas. Ello, con base en los hechos descriptos en la demanda, respecto del presunto incumplimiento contractual a raíz de la demora en la entrega de un vehículo *FIAT CRONOS 1.3 DRIVE MT5*, por los argumentos que expuso y a cuya lectura cabe remitirse *brevitatis causae* (véase demanda [fd. 2/20](#)).

De ahí que, aun cuando no media pedido expreso de parte, el pormenorizado relato de lo acontecido, así como los rubros que se reclaman en la demanda (vgr.: multa del art. 7 del contrato celebrado entre las partes, daño moral y daño punitivo), el cuantioso monto reclamado (\$ 4.607.195) y la entidad de las pruebas que, eventualmente, podrían llegar a producirse en autos (documental, informativa, confesional y pericial contable) aconsejan la conveniencia de no restringir el trámite de la causa dentro del marco del proceso más abreviado que la LDC prevé para las acciones sustentadas en el derecho del consumo.



Ello, en tanto se estima manifiesto que los breves plazos dispuestos para la tramitación de un proceso sumarísimo, resultan exiguos para un proceso de la índole del que el accionante ha propuesto en la especie, pues se advierte la necesidad de brindar un cauce procesal adecuado para el debido establecimiento de los hechos del caso y, eventualmente, para el cabal ejercicio del derecho de defensa en juicio.

Tales consideraciones hacen que sea prudente aplicar en el *sub lite* la excepción prevista por el art. 53 LDC, sustituido por el art. 26 de la ley 26.361, confirmando que el presente juicio tramite por la vía ordinaria (conf. esta CNCom, esta Sala A, 2.10.09, "*Campos Guillermo Osvaldo c/ Equity Trust Company (Argentina) SA s/ ordinario*"; íd., 30.12.2010, "*Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco Itaú Argentina SA s/ Sumarísimo*"; íd., íd., 26.12.2023, "*Cherepinsky, Hugo Bernardo c/ FCA S.A. de ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo*").

5.) Por todo lo hasta aquí expuesto y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala **RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el decreto apelado en lo que decide y fue materia de agravio.

Sin costas de Alzada por no mediar contradictor.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General y a la actora la presente resolución.

Oportunamente, devuélvanse virtualmente las actuaciones a la instancia anterior.

Solo intervienen los firmantes por hallarse vacante el restante cargo de Juez de esta Sala (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.865, según el Punto I.3 del Protocolo anexo a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará mediante la pertinente notificación al CIJ.

HÉCTOR OSVALDO CHOMER

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

PABLO CARO

Prosecretario de Cámara "Ad-Hoc"

